

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5065419-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS COUTINHO

IMPETRANTE: MAGDA DE AZEREDO COUTINHO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. TERATOLOGIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA. Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), nem condenação em honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e proceda-se à baixa, comunicando-se o Juízo impetrado desta decisão, para fins de cumprimento, com as precauções de praxe. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5065419-67.2024.4.02.5101

510014982675 .V6

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5065419-67.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS COUTINHO

IMPETRANTE: MAGDA DE AZEREDO COUTINHO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VF DE NOVA IGUAÇU

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ANTONIO CARLOS COUTINHO e MAGDA DE AZEREDO COUTINHO, com pleito de medida liminar [evento 1, INIC1] de efeito suspensivo da decisão [evento 141, DESPADEC1, autos originários] proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, nos autos do processo nº 0102106-38.2012.4.02.5170, que indeferiu o pedido de habilitação processual de ANTONIO CARLOS COUTINHO e MAGDA DE AZEREDO COUTINHO, em razão do óbito da autora originária, MARIA HELENA DE AZEREDO COUTINHO, sob o fundamento de que a legitimidade *ad causam* para demandar a expedição do RPV arquivado seria do espólio da autora morta.

Ademais, na mesma decisão, o juízo de origem nomeou ANTONIO CARLOS COUTINHO como administrador provisório para a devida representação do mencionado espólio (art. 614 do CPC/15 c/c 1.797 II do CC02), até a constituição de inventariante em processo judicial de inventário e partilha (ou inventário e adjudicação) por juiz estadual de vara de órfãos e sucessões (art. 617 do CPC/15 ou art. 660 I do CPC/15) ou constituído por escritura pública (art. 610 do CPC/15), mediante a respectiva comprovação nos autos, caso em que a representação do espólio será assumida pelo inventariante (art. 75 VII do CPC/15).

Por sua vez, os impetrantes afirmam que, ante o falecimento da titular da pretensão, os herdeiros possuem legitimidade ativa para postular a reexpedição do referido RPV, conforme precedentes colacionados.

Ciência do Ministério Público Federal com retorno dos autos sem pronunciamento sobre o conflito de interesses que constitui o objeto desta ação [evento 14, PROMOÇÃO1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Foi indeferido o pleito de medida liminar, conforme decisão de [evento 3, DESPADEC1].

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no microsistema dos Juizados Especiais Federais, é cabível a impetração de mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, contra atos judiciais proferidos em fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, consoante dicção do Enunciado 73 das TRRJ.

Enunciado 73 das TRRJ: É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.

Considerando, pois, que, no processo de origem (0102106-38.2012.4.02.5170), a decisão ora impetrada indeferiu o pleito de habilitação processual de ANTONIO CARLOS COUTINHO e MAGDA DE AZEREDO COUTINHO, em razão do óbito da autora originária, MARIA HELENA DE AZEREDO COUTINHO, sob o fundamento de que a legitimidade *ad causam* para demandar a expedição do RPV arquivado seria do espólio da autora morta, resta demonstrado, portanto, que a decisão impetrada foi proferida em fase de cumprimento de sentença.

Resta analisar a presença de teratologia na condução da causa, a ensejar o manejo do *writ* em face do ato impugnado.

Compulsando os autos do processo nº 0102106-38.2012.4.02.5170, verifica-se que os impetrantes requereram sua habilitação processual para efeito de expedição do RPV arquivado em seu nome, considerando que a autora originária, MARIA HELENA DE AZEREDO COUTINHO, morreu sem efetuar o saque do montante daquela Requisição de Pequeno Valor expedida anteriormente.

Neste contexto, considerando que os impetrantes, ANTONIO CARLOS COUTINHO e MAGDA DE AZEREDO COUTINHO, são viúvo e filha da *de cujus*, respectivamente [evento 110, RG7, evento 110, CERTCAS13, evento 110, RG3] e que ela morreu sem deixar outros filhos, nem bens, tampouco testamento [evento 110, CERTOBT14], é desnecessária a abertura de inventário e consequente constituição de espólio da Sra. MARIA HELENA DE AZEREDO COUTINHO, sendo cabível a habilitação dos impetrantes naqueles autos de origem.

Nesse mesmo sentido, precedente desta 6ª Turma Recursal, no julgamento do mandado de segurança nº 5017962-39.2024.4.02.5101, em sessão ordinária de 12/06/2024, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES NÃO LEVANTADOS EM VIDA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. RPV. LEI 13.463/2017. TEMA 1217 STJ. SOBRESTAMENTO. SEGURANÇA EM PARTE CONCEDIDA, PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1217 STJ.

Por fim, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1217, foi firmada a seguinte tese:

"É válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 06/07/2017 (data da publicação da Lei 13.463/2017) e 06/07/2022 (data da publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 5.755/DF), nos termos do art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 13.463/2017, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo legalmente estabelecido (dois anos). É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediam, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado."

Por conseguinte, constatada a teratologia da decisão impetrada, esta deve ser cassada, não havendo óbice para que se proceda à habilitação dos ora impetrantes nos autos de origem.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONCEDER A SEGURANÇA**. Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996), nem condenação em honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e proceda-se à baixa, comunicando-se o Juízo impetrado desta decisão, para fins de cumprimento, com as precauções de praxe. **Intimem-se.**

